

1500411-04.2020.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2054366/2020 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 10247583 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 66/20/462 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2054366 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500411-04.2020.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500411-04.2020.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2054366/2020 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 10247583 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 66/20/462 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2054366 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 66/20/462 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Henrique Ferreira do Nascimento

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu trazia consigo, para os fins de comércio, substância entorpecente sem nenhuma autorização para tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pelo reconhecimento de nulidade processual, a absolvição dos acusados, pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pena em seu patamar mínimo e a aplicação de medidas alternativas .

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico. Advirto que o laudo definitivo sobre a cocaína apreendida é suficiente para os fins de materialidade do delito

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, havia informações de tráfico no local dos fatos e que o réu seria o responsável pelo comércio.

Ainda segundo prova testemunhal, o réu foi surpreendido n local junto com indivíduos e tentou empreender fuga, dispensado algo ao solo.

Também segundo prova testemunhal, o réu foi capturado e com ele achado nove eppendorfs de cocaína.

No mesmo sentido, testemunhas disseram haver na objeto dispensado pelo réu havia mais noves de maconha.

Assim, considerando as informações de que o réu estaria realizando tráfico no local, o encontro de droga em sua posse, e o encontro do entorpecente dispensado por ele, conclui-se pela procedência do pleito.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Atos infracionais não ensejam condenação criminal propriamente dita e, portanto, não ensejam mais antecedentes.

Sem causa de aumento de pena.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Total: 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 485 dias multa em seu valor mínimo.

Pena diminuída no mínimo em razão da natureza da droga a ser comercializada.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o acusado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA